

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 815/2533 บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทย
จำกัด

โจทก์

นาย วิสิษฐ ดันส์จจา

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 700

จำเลยทำสัญญาค้ำประกันไว้กับโจทก์ว่าหากโจทก์ผ่อนผันเวลาการชำระหนี้ให้แก่ผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน จำเลยตกลงด้วยในการผ่อนผันเวลาทุกครั้งโดยโจทก์ไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อน เช่นนี้จำเลยจึงต้องรับผิดชอบตามหนังสือสัญญาค้ำประกันต่อโจทก์.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อประมาณต้นเดือนตุลาคม 2522 จำเลยในฐานะกรรมการ ผู้จัดการบริษัทวิทย์ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ขอให้ทำอวัลตั๋วสัญญาใช้เงิน ฉบับหนึ่งซึ่งออกโดยบริษัทวิทย์ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำนวน 8,000,000 บาท เพื่อนำไปขายลดให้แก่บริษัทไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัย จำกัด โจทก์ตกลงอนุมัติตามขอ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2522 จำเลยและผู้มีชื่อได้ร่วมกันทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อโจทก์ว่า หากโจทก์ได้ชำระเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินแล้ว จำเลยยอมชดใช้เงินจำนวนที่โจทก์ได้จ่ายไปตามตัวนั้นทั้งหมดให้แก่โจทก์จนครบถ้วนทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวและไม่ต้องไปไล่เบี้ยเอาแก่ผู้ออกตั๋วก่อน รวมทั้งดอกเบี้ยในอัตรา

ร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่โจทก์ได้จ่ายไป หากโจทก์ผ่อนเวลาการชำระหนี้ให้แก่ผู้
ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน จำเลยก็ตกลงในการผ่อนเวลาทุกครั้งโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้
จำเลยทราบ หลังจากที่จำเลยได้ออกหนังสือคำประกันให้โจทก์ไว้แล้ว ในวันเดียวกัน
บริษัทวิทย์ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินแก่บริษัทไทยสมุทร
พาณิชย์ประกันภัย จำกัด จำนวน 8,000,000 บาท ในวันที่ 22 เมษายน 2523 พร้อม
ด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 14.5 ต่อปี และได้นำมาให้โจทก์อวัลตั๋วสัญญาใช้เงิน เมื่อ
ตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวถึงกำหนดวันใช้เงิน บริษัทวิทย์ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ไม่สามารถชำระเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่บริษัทไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัย
จำกัด ผู้ทรงตั๋วได้ บริษัทวิทย์ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงได้ขอต่ออายุตั๋วสัญญา
ใช้เงินกับบริษัทไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัย จำกัดออกไปอีกรวม 2 ครั้ง ครั้งละ 1
ปี โจทก์ได้อวัลตั๋วให้ทั้งสองคราวคือตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับลงวันที่ 22 เมษายน 2523
และวันที่ 22 เมษายน 2524 เมื่อตั๋วสัญญาใช้เงิน ฉบับลงวันที่ 22 เมษายน 2524 ถึง
กำหนดใช้เงินในวันที่ 22 เมษายน 2525 บริษัทวิทย์ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไม่
ชำระเงินตามตั๋ว และบริษัทไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัย จำกัด ไม่ยอมต่ออายุตั๋ว
สัญญาใช้เงินให้อีก โจทก์จึงได้ชำระเงินให้บริษัทไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัย จำกัด
ไปตามภาระอวัลตั๋วดังกล่าวเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2525 เป็นจำนวน 6,705,780.82
บาท จำเลยจึงมีหน้าที่จะต้องชำระเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยให้โจทก์ตามหนังสือ
สัญญาคำประกัน นับแต่โจทก์ได้จ่ายเงินตามภาระอวัลตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวไป
แล้ว บริษัทวิทย์ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ออกตั๋วและผู้เกี่ยวข้องได้นำเงินต้นมา
ผ่อนชำระให้โจทก์รวม 10 งวด รวมเป็นเงิน 4,478,995.95 บาท ยังค้างชำระต้นเงิน
2,226,784.87 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 13 ต่อปี นับแต่วันที่ 28 กันยายน
2527 คิดถึงวันฟ้องจำเลยเป็นหนี้ โจทก์พร้อมดอกเบี้ยรวมเป็นเงินทั้ง
สิ้น 2,259,302.03 บาท ขอบังคับให้จำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยกับนายศุภสิทธิ์ มหาคุณ ได้ทำหนังสือค้ำประกันในการที่จำเลยได้ร้องขอให้โจทก์เข้าอาวัลหรือรับรองตัวสัญญาใช้เงินฉบับลงวันที่ 22 ตุลาคม 2522 ของบริษัทวิทย์ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ออกตัว จำเลยไม่เคยร้องขอให้โจทก์อาวัล หรือรับรองตัวสัญญาใช้เงินฉบับลงวันที่ 22 เมษายน 2523 และฉบับลงวันที่ 22 เมษายน 2524 การที่โจทก์เข้าอาวัลตัวสัญญาใช้เงินทั้งสองฉบับดังกล่าวนั้น จำเลยหาได้ร่วมรู้เห็นหรือตกลงด้วยแต่ประการใดไม่ เมื่อตัวสัญญาใช้เงินฉบับลงวันที่ 22 ตุลาคม 2522 ได้ระงับลงและถูกยกเลิกแล้วจึงไม่มีมูลหนี้ใด ๆ ที่จำเลยจะต้องรับผิดชอบตามหนังสือสัญญาค้ำประกันอีกต่อไป และโจทก์ไม่ได้ชำระเงินให้แก่บริษัทไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัย จำกัด จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยรับผิดชอบตามหนังสือสัญญาค้ำประกัน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 2,259,302.03 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 13 ต่อปี ในต้นเงิน 2,226,784.87 บาท นับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่า หนังสือสัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข จ.7 ที่จำเลยทำไว้ต่อโจทก์เพื่อค้ำประกันในการที่โจทก์เข้ารับอาวัลตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข จ.8 เมื่อตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวถูกยกเลิกไปแล้ว ความรับผิดชอบของจำเลยย่อมสิ้นสุดลงนั้น โจทก์มีนางยุพิน ตันตธรรมกุล ซึ่งขณะเกิดเหตุเป็นพนักงานบริษัทไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัย จำกัด เป็นพยานเบิกความว่า ก่อนที่ตัวสัญญาใช้

เงินฉบับแรกเอกสารหมายเลข 8 จะถึงกำหนด จำเลยในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัท วิตไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ขอต่ออายุตัวสัญญาใช้เงินออกไปอีก 1 ปี ตามเอกสารหมายเลข 19 กับมีนางสาวเปรมวดี เจริญศรีหัวหน้าฝ่ายการเงินของโจทก์เป็นพยานเบิกความว่า ก่อนตัวสัญญาใช้เงินฉบับแรกเอกสารหมายเลข 8 และฉบับที่ 2 เอกสารหมายเลข 10 ถึงกำหนด จำเลยได้ขอให้พยานเสนอกรรมการของโจทก์ให้โจทก์เข้าอวัลตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข 10 และ 12 ส่วนจำเลยคงมีตัวจำเลยเบิกความกล่าวอ้างเพียงลอย ๆ ว่า จำเลยไม่เคยขอร้องให้โจทก์เข้ารับอวัลตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข 10 และ 12 โดยไม่ได้ปฏิเสธข้อนำสืบของโจทก์ดังกล่าวแต่อย่างใด เมื่อโจทก์มีเอกสารหมายเลข 19 ซึ่งเป็นหนังสือของบริษัท วิตไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ลงนามโดยจำเลยขอต่ออายุตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข 8 ออกไปมาแสดงเช่นนี้ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า เมื่อตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข 8 ถึงกำหนด บริษัท วิตไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ออกตัวได้ขอยืดเวลาการชำระหนี้ตามตัวนั้นต่อบริษัท ไทยสมุทรพาณิชย์ จำกัด ผู้ทรงออกไปรวม 2 ครั้ง โดยออกตัวสัญญาใช้เงินให้ใหม่ตามเอกสารหมายเลข 10 และ 12 ในการออกตัวสัญญาใช้เงินใหม่ทั้งสองครั้งดังกล่าว โจทก์ได้เข้าอวัลตัวสัญญาใช้เงินนั้นตามคำขอร้องของบริษัท วิตไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เมื่อตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข 10 และ 12 มีมูลนี้มาจากตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมายเลข 8 และตามหนังสือสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข 7 ข้อ 1 กับข้อ 2 ที่จำเลย และนายศุภสิทธิ์ร่วมกันทำไว้กับโจทก์มีใจความว่า จำเลยยอมรับผิดชอบใช้เงินที่โจทก์จ่ายไปในการที่โจทก์อวัลตัวสัญญาใช้เงินของบริษัท วิตไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในวงเงิน 8,000,000 บาทเท่านั้น หาได้ระบุวันออกตัวและวันถึงกำหนดใช้เงินไว้ไม่ อีกทั้งข้อ 4 หากโจทก์ผ่อนผันเวลาการชำระหนี้ให้แก่ผู้ออกตัวสัญญาใช้เงิน (บริษัท วิตไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) จำเลยและนายศุภสิทธิ์ตกลงด้วยในการผ่อนผันเวลาทุกครั้ง โดยโจทก์ไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนเช่นนี้ จำเลยจึงต้องรับผิดชอบตามหนังสือสัญญาค้ำประกัน

เอกสารหมาย จ.7 ต่อโจทก์ในการที่โจทก์เข้ารับอาวัลตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมาย จ.12 โดยต้องชำระเงินที่โจทก์ได้จ่ายไปตามตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งยังคงเหลืออยู่ตามฟ้อง..."

พิพากษายืน.

(สมฤทธิ์ ไชยศิริ-สวิน อักษรายุธ-เหียร ยุงทอง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ